

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת חנוך דב מלביצקי
עמית הלוי

5083/25/פ

הצעת חוק מסירת מידע סודי לראש הממשלה ולשרים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2024

1. תיקון חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 –
הצבאי

(1) בסעיף 57, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חייל שמסר ידיעה כאמור
באותו סעיף קטן לראש הממשלה או לשר הביטחון, אף אם עשה כן ללא
רשות.";

(2) בסעיף 73, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חייל שמסר לראש הממשלה
או לשר הביטחון מידע, אף אם חרג בכך מסמכותו."

2. תיקון חוק העונשין, התשל"ז-1977², בסעיף 113א, בסופו יבוא "הוראות סעיף זה
לא יחולו על מי שמסר ידיעה סודית לראש הממשלה, לשר הביטחון או לשר
שהעניינים הסודיים להם נוגעת הידיעה הסודית מצויים בתחום אחריותו, לפי
העניין, אף אם אותו אדם לא הוסמך לכך."

3. תיקון חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002³ –
הביטחון הכללי

(1) בסעיף 17(ב), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) לראש הממשלה."

¹ ס"ח תשט"ו, עמ' 171.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

(2) בסעיף 19, בסופו יבוא :

"(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מסירת מידע כאמור בסעיף קטן
(א) לראש הממשלה."

דבר היסבר

בתקופת מלחמת חרבות ברזל רבו הפרסומים על הסתרת מידע ביטחוני חיוני מראש הממשלה בפרט ומהדרג המדיני בכלל. לאחר מלחמת יום הכיפורים הוחלט על הקמת מחלקת הבקרה באמ"ן שמטרתה לבחון את האפשרויות הפחות סבירות, 'איפכא מסתברא', כדי למנוע הישנות של קונספציות ביטחוניות כגון זו שהתקיימה טרם המלחמה. בטרם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', אנשי צבא רבים נחשפו למידע קריטי אודות תוכנית יריחו לפלישת כוחות ארגון הטרור חמאס לשטחי ישראל, אך מידע זה לא מצא את דרכו לראש הממשלה ולדרג המדיני. גם במהלך המלחמה מסמכים קריטיים ביחס לכוונות האויב לא הגיעו לשולחן מקבלי ההחלטות בדרג המדיני. כדי לוודא כי הדרג המדיני בכלל וראש הממשלה בפרט, עליהם מוטלת האחריות הכבדה של שליחת מיטב בנינו ובנותינו לקרב, יקבלו את מלוא המידע הנחוץ להם כדי לקבל את ההחלטות, וכדי למנוע כל חשש בקרב אנשי מערכות הביטחון מהעברת מידע, מוצע בזאת למנוע כל הפללה של העברת מידע חיוני לשר הממונה או לראש הממשלה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד בחשוון התשפ"ה (25.11.2024)